

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2551/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เอ.แมนเทอว์เวอร์

ชัพพลาย กับพวก

จำเลย

หม่อมหลวงอนุวงศ์ เทวกุล จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงมีความประสงค์ขอถอนฟ้องฎีกาเพื่อจะได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษครั้งนี้และจะเป็นโอกาสให้จำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป โปรดอนุญาตและมีคำสั่งให้คดีถึงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องนี้

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, 83 จำเลยทั้งสองได้บรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายบางส่วน สมควรลงโทษสถานเบา ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว แต่ก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ คงลงโทษ

ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 7,500 บาทจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือน ให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้เงินจำนวน 264,000 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย ค่าขอและขอหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายด้วย และให้แจ้งห้ามจำเลยถอนเงินที่วางไว้ไปยังสำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 463,462)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 469)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(ประกาศนียบัตร อักษรย่อ-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ